P U T U S A N

Nomor 103/Pid.Sus /2022/PN Mad

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Madiun yang mengadili perkara pidana Terdakwa dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara biasa :

1. Nama lengkap :Kheysava Galih Phaksindra Lhoka als. Galih Bin Suratno;
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 24 September 1993;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.Sooko Desa/Kec.Kandangan Kab.Kediri atau tempat tinggal di dalam lapas kelas I Surabaya Jl.Pemasyarakatan Desa Kebon Agung Porong Sidoarjo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Bambang Eko Nugroho, SH., Yonathan Didik Hartono,SH., Arifin,SH., Ris Samudra,SH., Agung Suprapto,SH., Mohammad Muhari, SH., Sigit Haryo Wibowo,SH., Taufik Sudarsono, SH., Hari Purwanto, SH., Shinto, SH.,MH., Satrio Haryo Yudanto, SH., Shofiyahtul Jannatinnaim SH.,MH., dari Lembaga Bantuan Hukum Imparcial Madiun beralamat di Jl Ciliwung Gg IV No.11 Kota Madiun, berdasarkan Penetapan Nomor 103/Pen.Sus/2022/PN.Mad tanggal 1 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Madiun Nomor 103/Pid.Sus /2022/PNMad tanggal 23 Agustus 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 103/Pid.Sus /2022/PNMad tanggal 23 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Perantara dalam jual beli Narkotika golongan I " sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 dalam dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap TerdakwaKHEYSAVA GALIH PHAKSINDRA LHOKA als. GALIH Bin SURATNO, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (Sembilan) tahundan denda Rp. 1000.000.000,- (satu milyart) rupiah subsidair pidana pengganti 1 (satu) tahun penjara.**
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
   - Menetapkan barang bukti berupa :1 (satu) unit ponsel merk Vivo Type V23e warna hitam terpasang 2 (dua) Simcard dengannomor 085852905164 dan 0818200700;
   - Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan secara tertulis tanggal 22 September 2022 yang pada pokoknya mohon diberikan putusan seringan-ringannya karena Terdakwamenyesal, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan pidana apapun ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa juga mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon hukuman yang seringan-ringannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan pidana apapun;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penasihat Hukum, dan Terdakwa tersebut diatas Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Permohonan Terdakwa tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap dengan pembelaannya, begitupun dengan Terdakwa juga mengatakan tetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia TerdakwaKHEYSAVA GALIH PHAKSINDRA LHOKA als. GALIH Bin SURATNO, pada hari Senin tanggal 08 Maret 2022 sekira jam 14.00 wib sekira bulan Maret Tahun 2022 atau setidak – tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat didalamKamar 2 Blok B Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Surabaya / Porong Kabupaten Sidoarjo

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

atau setidak – tidaknya di suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Madiun berwenang untuk mengadili, Berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP "**dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I "** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal tanggal 8 Maret 2022 sekira pukul 14.00 WIB sewaktu saksi SUTRIS PAMBUDIONO Als TEMBEL berada di dalam rumah saksi ANGGIT PERMADI bin PARJONO berkeinginan membeli Narkotika jenis sabu-sabu lalu karena kenal Terdakwa sudah lama, akhirnya saksi SUTRIS PAMBUDINO als TEMBEL menelpon Terdakwa yang berada di Lapas Kelas IA Surabaya di Porong-Sidoarjo dengan nomor HP panggilan + 1 (819) 200-7001 setelah tersambung saksi SUTRIS PAMBUDIONO Als TEMBEL mengatakan ingin membeli narkotika jenis sabu dengan perantaraan Terdakwa, dengan berat 1 (satu) gram kemudian Terdakwa menghubungi BAGUS (Dalam Daftar Pencarian) yang menyediakan Narkotika jenis sabu tersebut, setelah BAGUS mengatakan Narkotika jenis sabu ada lalu Terdakwa kembali menghubungi saksi SUTRIS PAMBUDIONO asl TEMBEL dengan mengatakan "iya " dan menetapkan harga Sabu-Sabunya sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Narkotika Jenis Sabu tersebut akan diranjau didaerah Kediri.
- Bahwa setelah menghubungi Terdakwa, padapada hari selasa tanggal 7 Maret 2022 sekira pukul 15.00 WIB saksi SUTRIS PAMBUDIONO als TEMBEL mengatakan kepada saksi ANGGIT PERMADI bin PARJONO dengan kalimat " Ayo Tak Jak Njipuk Barang Neng Kediri " (ayo saksi ajak mengambil narkotika jenis sabu di Kediri) kemudian saksi ANGGIT PERMADI bin PARJONO bersedia dan akhirnya dengan mengunakan sepeda motor merk Yamaha type MIO no. Pol : AE-3736-C saksi SAUTRIS PAMBUDIONO als TEMBEL, berbocengan dengan saksi ANGGIT PERMADI bin PARJONO bertolak ke arah kabupaten Kediri jawa timur sesampainya di depan sebuah toko bernama SASONGKO dengan alamat Jl. Raya Kediri Nganjuk Jawa timur saksi SUTRIS PAMBUDIONO asl TEMBEL berhenti dan selanjutnya melakukan panggilan telepon ke Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan nomor rekening atas nama DAVID CHRISTOPHER dengan Nomor Rekening 0141400858761, setelah memperoleh nomor rekening melalui jasa transfer pada toko tersebut saksi SUTRISPAMBUDIONO als TEMBEL menstransfer uang sebesar Rp. 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah), namun oleh jasa pengiriman di potong Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) setelah itu tanda bukti setoran difoto

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan diikirimkan kepada Terdakwa, Setelah Terdakwa menerima bukti setoran tersebut selanjutnya saksi SUTRIS PAMBUDIONO als TEMBEL diminta berjalan ke arah Kediri tepatnya di kecamatan pare dalam perjalanan diarahkan tempat pengambilan narkotika yang dibeli tersebut, namun saksi SUTRISPAMBUDIONO als TEMBEL diminta berhenti dijalan setelah itu saksi ANGGIT PERMADI bin PARJONO menepi dan menghentikan laju sepeda motornya, kemudian saksi SUTRIS PAMBUDIONO als TEMBEL turun dari sepeda motor menuju ke pohon cemara namun tidak ditemukan setelah itu saksi ANGGIT PERMADI bin PARJONO ikut melakukan pencarian dan akhirnya ditemukan, setelah itu 1 (satu) bungkusan rokok Dunhil hitam, selanjutnya diambil dan saksi SUTRIS simpan di saku celana dan kembali menaiki sepeda motor kemudian sepeda motor dijalan untuk kembali ke Madiun. Selanjutnya setelah tiba di rumah saksi ANGGIT PERMADI bin PARJONO pada hari yang sama sekira pukul 22.00 WIB, sesampainya di dalam kamar saksi SUTRIS membuka 1 (satu) bungkus bekas rokok Dunhil tersebut yang dalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip narkotika jenis sabu dengan berat 1 (satu) gram, setelah itu saksi SUTRIS PAMBUDIONO Als TEMBEL mengambil 5 (lima) kantong plastic klip kosong miliknya sendiri dan setelah itu mengambil 1 (satu) kantong plastic narkotika dengan berat 1 gram tersebut, kemudian diambil nya sedikit-sedikit dengan mengunakan sendok terbuat dari plastic dan dimasukkan dalam masing-masing kantong plastic klip dengan jumlah yang sama, sehingga narkotika jenis sabu tersebut dipecah menjadi 5 kantong plastic klip. Selanjutnya saksi SUTRIS PAMBUDIONO Als TEMBEL mengambil 1 (satu) gulungan isolasi wartna hitam dan tissue kemudian saksi SUTRIS PAMBUDIONO als TEMBEL, bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu tersebut, setelah selesai 5 (lima) kantong plastic klip tersebut di simpan di dalam almari.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I jenis shabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. :0208 tanggal 21 Maret 2022, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
04145/2022/NNF s.d 04149/2022/NNF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 04145/2022/NNF s.d 04149 /2022/NNF - : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. saksiEDI RIYANTO, SH, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwasaksi adalah anggota Satresnarkoba Polres Madiun Kota;
- Bahwa diperiksa di pengadilan karena ada penyalahgunaan narkotika dengan jenis sabu;
- Bahwa saksi yang telah melakukan penangkapan terhadapTerdakwa;
- Bahwa awalnya saksi melakukan penangkapan terhadap saksi SUTRIS dan saksi ANGGIT yang menerangkan kalau membeli narkotika jenis sabu dari seorang narapidana atas nama KHEYSA GALIH PHAKSINDRA LHOKA als GALIH Bin SURATNO/Terdakwa yang berada di Rutan Klas I Surabaya/porong;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap ponsel milik saksi .SUTRIS terdapat kontak Terdakwa, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik terhadap Terdakwa di dalam lembaga pemasyarakatan Kelas I Surabaya Kab. Sidoarjo ditemukan 1 unit Handpohe warna hitam merk VIVO type V23E yang terpasang 2 nomor whatsaap yang digunakan untuk melakukan transaksi jual beli dengan saksi SUTRIS, selain hal tersebut pada galeri ditemukan foto rekening atas nama DAVID CHRISTOPHER sebagaimana nomor rekening pembayaran pembelian narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh saksi SUTRIS;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menyalahgunakan narkotika jenis sabu tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Atas keterangan saksi, Terdakwatidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. saksiHERU ADI PRASETYO, SH dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwasaksi adalah anggota Satresnarkoba Polres Madiun Kota;
- Bahwa diperiksa di pengadilan karena ada penyalahgunaan narkotika dengan jenis sabu;
- Bahwa saksi yang telah melakukan penangkapan terhadapTerdakwa;
- Bahwa awalnya saksi melakukan penangkapan terhadap saksi SUTRIS dan saksi ANGGIT yang menerangkan kalau membeli narkotika jenis sabu dari seorang narapidana atas nama KHEYSA GALIH PHAKSINDRA LHOKA als GALIH Bin SURATNO/Terdakwa yang berada di Rutan Klas I Surabaya/porong;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap ponsel milik saksi .SUTRIS terdapat kontak Terdakwa, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik terhadap Terdakwa di dalam lembaga pemasyarakatan Kelas I Surabaya Kab. Sidoarjo ditemukan 1 unit Handpohe warna hitam merk VIVO type V23E yang terpasang 2 nomor whatsaap yang digunakan untuk melakukan transaksi jual beli dengan saksi SUTRIS, selain hal tersebut pada galeri ditemukan foto rekening atas nama DAVID CHRISTOPHER sebagaimana nomor rekening pembayaran pembelian narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh saksi SUTRIS;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menyalahgunakan narkotika jenis sabu tersebut;

Atas keterangan saksi, Terdakwatidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. saksiSUTRIS PAMBUDIONO Als TEMBEL BIN SUWITO, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwapada hari Selasa tanggal tanggal 8 Maret 2022 sekira pukul 14.00 WIB sewaktu saksi berada di dalam rumah saksi ANGGIT terletak di Jl. Pucang wangi Rt.15 Rw.5 kel. Manisrejo kec.Taman Kota Madiun saksi menelepon teman saksi yakni Terdakwa di Lapas porong Jatim setelah tersambung saksi mengatakan padanya ingin membeli narkotika jenis sabu dengan berat 1 gram kemudian

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan berat 1 gram "IA" menetapkan harga sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah)pada hari selasa tanggal 7 Maret 2022 sekira pukul 15.00 WIBsaksi mengatakan kepada saksi ANGGIT dengan kalimat "AYO TAK JAK NJIPUK BARANG NENG KEDIRI" (ayo saksi ajak mengambil narkotika jenis sabu di Kediri) kemudian saksiANGGIT bersedia dan akhirnya dengan mengunakan sepeda motor merk Yamaha type MIO no. Pol : AE-3736-C berbocengan dengan saksi ANGGIT bertolak ke arah kabupaten Kediri jawa timur;

- Bahwa sesampainya di depan sebuah toko bernama sasongko alamat Jl. Raya Kediri Nganjuk Jawa timur saksi berhenti kemudian melakukan panggilan telepon ke Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan nomor rekening atas nama DAVID CHRISTOPHER, setelah memperoleh nomor rekening melalui jasa transfer pada toko tersebut saksi menyetor uang sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) namun oleh jasa di potong Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) setelah itu tanda bukti setoran saksi foto dan saksi kirimkan ke Terdakwa menerima bukti setoran tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi diminta berjalan ke arah Kediri tepatnya di kecamatan pare dalam perjalanan dituntun tempat pengambilan narkotika yang saksi beli tersebut namun saksi diminta berhenti dijalan yang tidak saksi ingat namanya, setelah itu saksi meminta saksi ANGGIT menepi dan menghentikan laju sepeda motor kemudian saksi turun dari sepeda motor menuju ke pohon cemara namun tidak saksi ketemukan setelah itu saksi ANGGIT ikut melakukan pencarian dan akhirnya ditemukan setelah itu 1 (satu) bungkusan rokok dunhil hitam diambil dan saksi simpan di saku celana dan kamipun kembali menaiki sepeda motor kemudian sepeda motor dijalan kan kembali ke madiun;
- Bahwa selanjutnya di rumah saksi ANGGIT pada hari yang sama sekira pukul 22.00 WIB, sesampainya di dalam kamar saksi membuka 1 (satu) bungkus bekas rokok dunhil tersebut di dalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip narkotika jenis sabu dengan berat 1 (satu) gram, setelah itu ia mengambil 5 (lima) kantong plastic klip kosong miliknya sendiri setelah itu mengambil 1 (satu) kantong plastic narkotika dengan berat 1 gram tersebut kemudian diambil sedikit-sedikit dengan mengunakan sendok terbuat dari plastic dimasukan dimasukan dalam masing-masing kantong plastic klip dengan jumlah yang sama, sehingga narkotika jenis sabu tersebut dipecah menjadi 5 kantong plastic klip. Selanjutnya saksimengambil 1 (satu) gulungan isolasi wartna hitam dan tissue kemudian saksi bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu tersebut, setelah selesai 5 (lima) kantong plastic klip tersebut di simpan di dalam almari;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menyalahgunakan narkotika jenis sabu tersebut;

Atas keterangan saksi, Terdakwatidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. saksiANGGIT PERMADI BIN PARJONO dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwasaksi SUTRIS melayani pembeli dengan cara menerima pesanan melalui komunikasi pada ponsel miliknya, selanjutnya pembeli akan menyetor uang ke aplikasi keuangan "DANA" milik saksi SUTRIS, selanjutnya narkotika jenis sabu akan diserahkan kepada pembeli baik secara langsung maupun ranjau/di letakan di suatu tempat.
- Bahwa saksidiberikan upah diajak mengkonsumsi narkotika jenis sabu dan dibelikan makanan oleh saksi SUTRIS;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menyalahgunakan narkotika jenis sabu tersebut;

Atas keterangan saksi, Terdakwatidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu kepada saksiSUTRIS yang beralamatkan di Madiun dan Terhadap saksi SUTRIS Terdakwakenal sejak Terdakwa menjalani hukuman penjara di LP klas II Madiun (berada didalam kamar yang sama yaitu blok A-3 Lapas klas II Madiun).
- Bahwa alat yang Terdakwa pergunakan untuk berkomunikasi dengan orang luar penjara dianataranya komunikasi dengan saksiSUTRIS adalah 1 (satu) unit ponsel merk Vivo type V23E yang didalamnya terpasang 2 nomor whatsap yang Terdakwa pergunakan sebagai alat komunikasi;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksiSUTRIS yang Terdakwa kenal dengan sebutan TEMBEL karena sama-sama menjalani hukuman penjara dalam lapas kelas II Madiun tepatnya dalam kamar A-3 lapas klas II Madiun;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa keberadaan dari saksi SUTRIS sudah bebas dari hukuman penjara dan saat ini berada diluar lapas namun untuk rumahnya Terdakwa tidak mengetahui, setelah Terdakwa dipanggil petugas KPLP (Ka KPLP lapas klas I Surabaya) pada hari senin 14 Maret 2022 Terdakwa dimintai keterangan oleh petugas terkait hubungan saksi SUTRIS serta memperlihatkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

identitas dari saksiSUTRIS serta memberitahu bahwa keberadaan saksiSUTRIS saat ini di Polres Madiun Kota kerena permasalahan narkotika;

- Bahwa selama menjalani hukuman penjara di lapas klas I Surabaya Terdakwa memiliki alat komunikasi yang Terdakwapergunakan untuk berkomunikasi dengan keluarga maupun teman Terdakwa yang berada diluar lapas yaitu 1 unit Handphone warna hitam merk VIVO type V23E yang terpasang 2 nomor whatsaap yangdipergunakan sebagai alat komunikasi;
- Bahwa berkomunikasi dengan saksiSUTRIS yang pada saat itu berada diluar lapas setelah menjalani hukuman penjara di lapas Klas II Madiun dan terakhir kali Terdakwa menghubungisaksi SUTRIS pada hari selasa tanggal 8 Maret 2022;
- Bahwa berkomunikasi dengan saksiSUTRIS dalam rangka membantu mencarikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa cara saksiSUTRIS melakukan pembayaran adalah Terdakwa menerima pesan dari BAGUS berisi nomor rekening BCA atas nama DAVID CHRISTOPHER, setelah menerima pesan tersebut Terdakwa teruskan kepada pembeli yaitu saksi. SUTRIS selanjutnya pembeli memberikan tanda bukti kepada Terdakwa untuk selanjutnya tanda bukti pembayaran tersebut tersangka teruskan kepada BAGUS.
- Bahwa Didalam lapas klas I Surabaya tidak diperbolehkan narapidana untuk membawa alat komunikasi baik berupa handphone maupun alat komunikasi yang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menyalahgunakan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi ade charge):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit ponsel merk Vivo Type V23e warna hitam terpasang 2 (dua) Simcard dengannomor 085852905164 dan 08182007001;

Menimbang, bahwa selain barang bukti Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat di persidangan sebagai berikut:

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. :0208 tanggal 21 Maret 2022, dengan Kesimpulan :Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :04145/2022/NNF s.d 04149 /2022/NNF - : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ubah 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwapada hari Senin tanggal 08 Maret 2022 sekira jam 14.00 wib, bertempat didalamKamar 2 Blok B Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Surabaya / Porong Kabupaten Sidoarjo telah menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu;
- Bahwaselama menjalani hukuman penjara di lapas klas I Surabaya Terdakwa memiliki alat komunikasi yang Terdakwa pergunakan untuk berkomunikasi dengan keluarga maupun teman Terdakwa yang berada diluar lapas yaitu 1 unit Handphone warna hitam merk VIVO type V23E yang terpasang 2 nomor whatsaap yangdipergunakan sebagai alat komunikasi;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksiSUTRIS yang Terdakwa kenal dengan sebutan TEMBEL karena sama-sama menjalani hukuman penjara dalam lapas kelas II Madiun tepatnya dalam kamar A-3 lapas klas II Madiun;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa keberadaan dari saksi SUTRIS sudah bebas dari hukuman penjara dan saat ini berada diluar lapas namun untuk rumahnya Terdakwa tidak mengetahui, setelah Terdakwa dipanggil petugas KPLP (Ka KPLP lapas klas I Surabaya) pada hari senin 14 Maret 2022 Terdakwa dimintai keterangan oleh petugas terkait hubungan saksi SUTRIS serta memperlihatkan identitas dari saksiSUTRIS serta memberitahu bahwa keberadaan saksiSUTRIS saat ini di Polres Madiun Kota kerena permasalahan narkotika;
- Bahwa berkomunikasi dengan saksiSUTRIS yang pada saat itu berada diluar lapas setelah menjalani hukuman penjara di lapas Klas II Madiun dan terakhir kali Terdakwa menghubungisaksi SUTRIS pada hari selasa tanggal 8 Maret 2022;
- Bahwa berkomunikasi dengan saksiSUTRIS dalam rangka membantu mencarikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa cara saksi SUTRIS melakukan pembayaran adalah Terdakwa menerima pesan dari BAGUS berisi nomor rekening BCA atas nama DAVID CHRISTOPHER, setelah menerima pesan tersebut Terdakwa teruskan kepada pembeli yaitu saksi. SUTRIS selanjutnya pembeli memberikan tanda bukti kepada Terdakwa untuk selanjutnya tanda bukti pembayaran tersebut tersangka teruskan kepada BAGUS. .
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I jenis shabu tersebut.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. :0208 tanggal 21 Maret 2022, dengan Kesimpulan :Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :04145/2022/NNF s.d 04149 /2022/NNF - : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, maka Majelis Hakim maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut yaitu pasal 114 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Unsur Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

ad.1. unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang didalam hukum pidana adalah siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggung jawab dikarenakan mempunyai hak-hak subyektif dan kewenangan hukum. Kewenangan Hukum adalah kecakapan untuk menjadi pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa yang dalam perkara ini yang menjadi Terdakwa adalah TerdakwaKheysava Galih Phaksindra Lhoka alias Galih Bin Suratno (bukan orang lain darinya) yang terungkap di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, yang artinya bahwa Terdakwa mampu bertanggung-jawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum serta tidak ada alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidananya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, bahwa Terdakwadalam perkara ini adalah TerdakwaKheysava Galih Phaksindra Lhoka alias Galih Bin Suratno sesuai dengan nama dan identitasnya dalam surat dakwaan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Hakim berkeyakinan unsur setiap orang telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "tanpa hak" mengandung pengertian suatu perbuatan yang dilakukan tanpa adanya alas hak yang benar yang dimiliki oleh orang yang melakukan perbuatan tersebut. Dan perbuatan tersebut adalah perbuatan yang "melawan hukum", dikatakan melawan hukum karena perbuatan itu telah melanggar ketentuan aturan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika diterangkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta Pasal 8 ayat (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan ayat (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwadan alat bukti lain dipesidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota polisi dari Pores Madiun Kota karena menguasai narkotika jenis sabu tanpa izin, dan dari keterangan Terdakwa sendiri benar Terdakwatidak mempunyai izin dalam memiliki, menyimpan narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa bukanlah pasien yang memerlukan narkotika jenis shabu dalam rangka pengobatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur Unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.;

Menimbang, Bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya tidak harus semua dibuktikan dengan kata lain salah satu terbukti maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terlampir dalam Undang-undang ini, dan dalam Pasal 7 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika diterangkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta Pasal 8 ayat (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan ayat (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain dipesidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa dan saksi Sutris ditangkap Terdakwapada hari Senin tanggal 08 Maret 2022 sekira jam 14.00 wib, bertempat didalamKamar 2 Blok B Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Surabaya / Porong Kabupaten Sidoarjo telah menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwaselama menjalani hukuman penjara di lapas klas I Surabaya Terdakwa memiliki alat komunikasi yang Terdakwa pergunakan untuk berkomunikasi dengan keluarga maupun teman Terdakwa yang berada diluar lapas yaitu 1 unit Handphone warna hitam merk VIVO type V23E yang terpasang 2 nomor whatsaap yangdipergunakan sebagai alat komunikasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa kenal dengan saksiSUTRIS yang Terdakwa kenal dengan sebutan TEMBEL karena sama-sama menjalani hukuman penjara dalam lapas kelas II Madiun tepatnya dalam kamar A-3 lapas klas II Madiun;

Menimbang, bahwa sepengetahuan Terdakwa keberadaan dari saksi SUTRIS sudah bebas dari hukuman penjara dan saat ini berada diluar lapas namun untuk rumahnya Terdakwa tidak mengetahui, setelah Terdakwa dipanggil petugas KPLP (Ka KPLP lapas klas I Surabaya) pada hari senin 14 Maret 2022 Terdakwa dimintai keterangan oleh petugas terkait hubungan saksi SUTRIS serta memperlihatkan identitas dari saksiSUTRIS serta memberitahu bahwa keberadaan saksiSUTRIS saat ini di Polres Madiun Kota kerena permasalahan narkotika;

Menimbang, bahwa berkomunikasi dengan saksiSUTRIS yang pada saat itu berada diluar lapas setelah menjalani hukuman penjara di lapas Klas II Madiun dan terakhir kali Terdakwa menghubungisaksi SUTRIS pada hari selasa tanggal 8 Maret 2022;

Menimbang, bahwa berkomunikasi dengan saksiSUTRIS dalam rangka membantu mencarikan narkotika jenis sabu;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa cara saksiSUTRIS melakukan pembayaran adalah Terdakwa menerima pesan dari BAGUS berisi nomor rekening BCA atas nama DAVID CHRISTOPHER, setelah menerima pesan tersebut Terdakwa teruskan kepada pembeli yaitu saksi. SUTRIS selanjutnya pembeli memberikan tanda bukti kepada Terdakwa untuk selanjutnya tanda bukti pembayaran tersebut tersangka teruskan kepada BAGUS;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. :0208 tanggal 21 Maret 2022, dengan Kesimpulan :Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :04145/2022/NNF s.d 04149 /2022/NNF - : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membeli atau memiliki atau menguasai barang narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Hakim berkeyakinan unsur menjadi pelantaran dalam jual beli narkotika Golongan I bukan tanaman telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dalam dakwaan ke satu Penuntut Umum melanggar Pasal114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotikatelah terpenuhi, dengan demikian Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya dakwaan tersebut, dan hakim telah pula memperoleh keyakinan akan kesalahan Terdakwa, kemudian tidak ditemukan alasan-alasan pengecualian pidana yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana Terdakwa maka oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya dan kepadanya tidak ada pilihan lain kecuali menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam ketentuan pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesi Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika merupakan kumulasi antara pidana penjara dan pidana denda namun demikian sesuai ketentuan dengan pasal 71 ayat (3) undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa maka pidan denda tersebut diganti dengan pelatihan kerja, maka Hakim akan menjatuhkan kedua jenis pidana tersebut kepada Terdakwa yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa mengenai nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, yang disampaikan secara tertulis pada tanggal 22 September 2022 serta permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada tanggal 22 September 2022 yang kesemuanya pada intinya mohon hukuman yang seringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa, dan nota pembelaan dari Penasihat Hukumnya tersebut, Hakim berpendapat bahwa hal tersebut akan dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan yang meringankan Terdakwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ;

Menimbang,bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas dengan memperhatikan lamanya pidana penjara yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum maka Hakim berkesimpulan bahwa tuntutan tersebut tidak sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini adalah sudah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit ponsel merk Vivo Type V23e warna hitam terpasang 2 (dua) Simcard dengannomor 085852905164 dan 08182007001, karena barang bukti tersebut digunakan untuk kejahatan maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana penjara pada Terdakwa tidak dapat dilepaskan dari prinsip utama yakni memperhatikan kepentingan terbaik bagi Terdakwa dan mewujudkan kesejahteraan bagi Terdakwa, dengan harapan stigmatisasi terhadap Terdakwa yang berkonflik dengan hukum dapat dihindari dan Terdakwa dapat kembali kedalam lingkungan social secara wajar;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bagi Terdakwa bukanlah untuk pembalasan namun ditujukan untuk mendidik agar Terdakwa bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya dan penjatuhan pidana tersebut bukanlah dimaksudkan untuk melemahkan semangat apabila mematikan masa depan Terdakwa melaikan bertujuan untuk mendewasakan Terdakwa Agar dapat menjadi pribadi yang lebih baik;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang bahwa tentang lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini, menurut Hakim sudah sesuai dengan kesalahan Terdakwa terutama dihubungkan dengan aspek keadilan didalam kerangka pembinaan kesadaran hukum masyarakat maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan tindakan terhadap diri Terdakwa , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwasudah pernah dihukum.
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi tindakan maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan TerdakwaKheysava Galih Phaksindra Lhoka alias Galih Bin Suratno telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Perantara dalam jual beli Narkotika golongan I”sebagaimana dalam dakwaan Tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan tindakan kepada TerdakwaKheysava Galih Phaksindra Lhoka alias Galih Bin Suratno dengan pidana penjara selama 7 (tujuh)tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) unit ponsel merk Vivo Type V23e warna hitam terpasang 2 (dua) Simcard dengannomor 085852905164 dan 08182007001;

   Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000.00 (lima ribu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun, pada hari senin, tanggal 3Oktober 2022, oleh kami, Ade Irma Susanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Christine Natalia Sumurung, S.H.MH.,dan Rachmat Kaplale, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu jugaoleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sunjoto, SH.,Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Madiun, dengan dihadiri oleh Sarief Hidayat, S.H.,MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Madiun dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat hukum Terdakwa;

Hakim Anggota	Hakim Ketua
Christine Natalia Sumurung, S.H.MH.,Ade Irma Susanti, S.H., M.H.,	
Rachmat Kaplale, SH.,	
	Panitera Pengganti
Sunjoto, SH	

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)